

1508593-70.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... na rua, foi processado por furto e tráfico.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508593-70.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508593-70.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098322/2022 - 08º D.P. BRAS, 24209226 - 08º D.P. BRAS, 2098322 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

William Ricardo Da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

WILLIAM RICARDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, I, do Código Penal, porque no dia 10 de abril de 2022, por volta de 12h40min, na Rua do Glicério, altura do nº 762, Liberdade, nesta capital, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, um aparelho de telefone celular marca Samsung, modelo Note 10 Max, avaliado R\$3.500,00, pertencente à vítima Carla de Vincenzo Zonzini.

Segundo a denúncia, a ofendida conduzia seu veículo pelo local dos fatos e, ao parar em razão de semáforo desfavorável, o acusado quebrou o vidro do carro e, pela janela danificada, pegou o celular que estava acoplado ao painel. Em seguida, se

evadiu.

A autoria foi desvendada porque policiais militares em patrulhamento viram o acusado fugindo e o seguiram. WILLIAM dispensou o aparelho na rua, mas acabou sendo detido.

Populares conseguiram recuperar o telefone lançado e entregar aos milicianos.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada sua prisão preventiva em sede de audiência de custódia (fls. 52/53 e 55/58).

A denúncia foi recebida em 28 de abril de 2022 (fls. 86/88).

O réu foi citado (fls. 118/119), foi apresentada resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação e, após o réu foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça, após a análise das provas produzidas, a procedência da ação para condenar o réu pela prática de furto nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, postulou a absolvição do acusado.

Subsidiariamente, mínimo, compensação da confissão com a reincidência, tentativa, regime mais brando que o fechado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 07/10, pelos autos de exibição e apreensão de fls. 13, bem como pela prova oral coligida nos autos.

O réu foi preso em flagrante. Tal situação, como vêm entendendo nossos Tribunais, inverte o ônus da prova, gerando presunção de autoria, devendo o acusado provar a licitude de tal posse, no que não lograram êxito as acusadas no presente feito.

Cito:

"PROVA - Furto - Apreensão da res furtiva em poder do agente - Inversão do ônus probatório - Ocorrência: Em sede de crime de furto, a apreensão da res furtiva em poder do agente gera a presunção da autoria delitiva, invertendo-se, dessarte, o ônus probatório, competindo àquele o oferecimento de justificativa convincente para tal posse." (TACrimSP - Ap. nº 1.248.771/5 - Guaratinguetá - 8ª Câmara - Rel.

Roberto Midolla - J. 21.6.2001 - v.u).

"PROVA - Furto - Apreensão da res furtiva em poder do acusado - Inversão do ônus probatório - Ocorrência: A apreensão da res furtiva em poder do acusado de crime de furto enseja, indubitavelmente, a inversão do ônus da prova, gerando para a Defesa a obrigação de demonstrar uma versão convincente para a circunstância." (TACrimSP - Ap. nº 1.200.059/1 - Votuporanga - 7ª Câmara - Rel. Luiz Ambra - J. 14.12.2000 - v.u).

"A apreensão do produto do roubo em poder do acusado assume significativa eficácia probatória no sentido da legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório." (TACrimSP - Ap. nº 1.035.429/3 - 11ª Câm. - Rel. Xavier de Aquino - J. 04.11.96 - RJTACRIM 33/218).

A autoria do crime pelo acusado, outrossim, restou incontroversa.

O acusado, na fase inquisitiva, permaneceu silente (fls. 06).

Em Juízo CONFESSOU a prática do delito. Tinha usado vários tipos de drogas no dia. A vítima estava no semáforo, quebrou o vidro com o cotovelo, se machucou, subtraiu o celular do console e saiu correndo. Foi detido pelos policiais. Estava há 5 meses na rua, foi processado por furto e tráfico.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à

condenação - Pedido deferido em parte. (...)”(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

“PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido.”(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J.

02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A vítima Carla não conseguiu reconhecer o acusado em Juízo. Afirmou que estava no carro, parada no semáforo, usando o celular, no painel. Estourou o vidro, pegou o celular, agarrou sua mão, aí viu sua bolsa se preocupou com ela, soltou uma mão e ele então fugiu. Havia um casal em uma motocicleta do lado, ele perguntou se tinha se machucado, ele disse que o carro da polícia já o tinha pegado. Foi com o motoqueiro até os policiais. A pessoa não estava mais lá porque tinha se cortado, recuperou o celular. Na Delegacia de Polícia não teve dúvidas sobre a pessoa, o reconheceu. Seu filho de três anos não se machucou.

Inegável, consoante a jurisprudência majoritária, que a palavra da vítima, em sede de delitos patrimoniais, é extremamente relevante, em razão do caráter clandestino do crime. No caso dos autos, as palavras da vítima foram uníssonas e coesas, não existindo qualquer motivo para delas se duvidar.

O Policial Militar Gabriel de Oliveira Benedito, reconhecendo o réu em audiência, relatou que disse que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado dentro do carro, estourou o vidro e correu. Ele dispensou o celular quando corria, conseguiram detê-lo e recuperar o celular. A vítima o reconheceu. Ele estava machucado nos braços, foi quando estourou o carro, levaram-no para o hospital. Viu o acusado jogando o celular no chão.

Suas palavras foram ratificadas pelas de sua parceira, a Policial Militar Marineis Aparecida Camargo da Silva, que também reconheceu o acusado presente em audiência. As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

“DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez” (RJTJESP 136/477).

O crime de furto restou, assim, consumado, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que aconteceu no caso em tela. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, com a anterior retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima. Doutrina (evolução). 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução)”(Resp 1464153/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015).

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (STJ, Resp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015)

Ademais, a qualificadora do rompimento de obstáculo restou comprovada pela prova oral coligida nos autos, bem como pelo laudo pericial de fls. 104/110. Neste foi contatado que o veículo “de placa(s) FOA-3B11/SP, da marca HONDA (...) modelo “FIT EX CVT”, do ano de fabricação 2020, cor PRETA (...) apresentava danos aparentes e de aspecto recente, consistindo no rompimento/estilhaçamento do vidro que veda a janela da folha de porta anterior do flanco direito, provocados por meio e/ou instrumento desconhecido, notando-se os fragmentos espalhados no interior adjacente” (fls. 105).

Importante salientar, a propósito, que consoante a jurisprudência do C. STJ, constitui qualificadora do crime de furto a conduta do agente de quebrar o vidro do veículo para subtrair objetos de seu interior, justamente como ocorreu no presente caso:

“a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a qualificadora de rompimento de obstáculo é aplicável quando o agente, com o objetivo de subtrair algum bem que está no interior do veículo, quebra o vidro da janela ou, de outra forma, danifica o automóvel” (STJ, AgRg no AREsp 783.675/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016 apud REsp nº 1.698.391/SP, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, decisão monocrática datada de 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

Em suma: o conjunto probatório depõe com clareza contra o acusado e apresenta-se suficiente para suportar a convicção de que ele praticou o delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sendo de rigor sua condenação por infração ao art. 155, §4º, I, do Código Penal.

Decidida a tipificação, passo agora à dosimetria da pena, o que faço com base no art. 68 do CP.

O acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes (fls. 32/37 e 70/85).

Assim, atenta às circunstâncias do art. 59, do Código Penal, considerando sua personalidade deturpada e voltada à prática delitativa, utilizando seus maus antecedentes e parte de suas reincidências, fixo a pena base acima do mínimo legal, em três anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multa, utilizando o valor unitário mínimo.

Compenso a confissão com a reincidência.

Torno definitiva tal pena, à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a falta de comprovação de boa capacidade contributiva por parte do réu.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu WILLIAM RICARDO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, §4º, I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de três anos de reclusão e ao

pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 30 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

Vez que o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, estão ausentes os requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Em atenção ao disposto no §§2º, "c", e 3º ao art. 33 do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, ante a sua personalidade deturpada e voltada à prática delitiva, considerando sua reincidência em delito contra o patrimônio e esta nova condenação, indicando que nenhum regime menos gravoso é capaz de coibir sua conduta delinquente. Nesse sentido:

"tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve inicia-la em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal" (TJSP, AC nº 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador Penteado Navarro)

E ainda:

"Não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§2º e 3º, do Estatuto Repressor. Precedentes" (STJ, 361766/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 20-10-2016, grifei).

"Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção corporal a ele imposta" (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 08/11/2016, grifei).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante manifesta periculosidade que apresenta, dada sua dupla reincidência, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a sua libertação, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta, devendo ainda ser relevada a reincidência do acusado.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 23 de maio de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA